

1500259-19.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047212/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23102965 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 945/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2047212 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500259-19.2022.8.26.0302 - Controle 2022/000235

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047212/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23102965 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 945/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2047212 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE FERREIRA

Em 23 de junho de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Andre Bergamin de Moura OAB 348790/SP, Advogado, ora defendendo o acusado PAULO HENRIQUE FERREIRA; o acusado referido; e as testemunhas Manoela Finato, Ana Paula Torres de Souza, Creunice Aparecida Oliveira e Leonardo Henrique Martins, que prestaram seus depoimentos. O Ministério Público desiste da oitiva de Dener Eder Moretto, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. PAULO HENRIQUE FERREIRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (p. 174-175) e o réu foi citado. Durante a instrução foram ouvidas

testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do réu, no que foi secundado pelo Defensor. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é improcedente. A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial. Em juízo, o réu negou a acusação e aduziu, em síntese, que havia subtraído a substância apreendida (que indicou como sendo droga) do indivíduo que a estava vendendo em um bar. Em seguida, foi perseguido por tal indivíduo, fugiu e acionou a polícia. A PM Manoela confirmou a apreensão das substâncias com o acusado, após ele ter noticiado que estava sendo perseguido por outras pessoas. As testemunhas de defesa nada esclareceram sobre os fatos. Pois bem. A despeito da versão pouco crível do acusado, as provas não são suficientes para comprovar que as substâncias apreendidas com o réu seriam utilizadas para preparação de drogas. Nesse contexto, e tendo em vista o teor da manifestação ministerial, que também se adota como razão de decidir, a presente ação deve ser julgada improcedente, já que, como cediço, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação para ABSOLVER o réu da imputação contida na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, CPP. Expeça-se, pois, alvará de soltura clausulado. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. As Partes informaram que não desejam recorrer da Sentença. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: PAULO HENRIQUE FERREIRA

RG: 47124107, RJI: 170169322-00

Data De Nascimento: 26/09/1990

Filiação: pai PAULINO CANDIDO FERREIRA, mãe BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS

Residência: ALAMEDA DAS AZALÉIAS, 66, BOCAINA II, ALAMEDA DAS AZALÉIAS - CEP 01724-000, Bocaina-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.